

1500412-22.2021.8.26.0582

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DEFENSIVAS PARCIALMENTE AFASTADAS. PENAS REDUZIDAS. EXASPERAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Condenações pelos delitos de roubo consumado e roubo tentado autorizadas com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Vara Única

Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3415-5555, Sao Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500412-22.2021.8.26.0582

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO EDGARD VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

DIOGO EDGARD VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu, coisa alheia móvel consistente em R\$340,00 (trezentos e quarenta reais), em espécie, um aparelho celular Samsung Galaxy J3, IMEI 358502076982548 e um aparelho celular Samsung Galaxy J6, IMEI 358474095825746, pertencentes às vítimas Caroline Mika Hirose Bittencourt e Adriane Rodrigues Apolinário.

É da denúncia que, na data e endereço supracitados, o denunciado ingressou no local de trabalho das vítimas - Centro de Formação de Condutores onde são realizados exames médico e psicotécnico-, e solicitou informações acerca de exames para obtenção da carteira nacional de habilitação.

Enquanto a vítima Carolina digitava em seu computador, DIOGO anunciou o roubo e exibiu uma arma de fogo, de cano longo e fino pouco enferrujado, reconhecida às fls. 12 e 15.

Consta, ainda, que, ato contínuo, o denunciado entregou uma sacola de supermercado e exigiu que o dinheiro existente no local fosse nela colocado. Após a entrega de R\$340,00, reputando ser baixo o valor, DIOGO exigiu mais dinheiro e, após ser

informado de que a referida quantia era tudo que havia no local, subtraiu os aparelhos celulares de Caroline e de sua colega Adriane Rodrigues. Em seguida, o denunciado fugiu numa bicicleta.

Recebida a denúncia (fls. 85/86), o réu foi citado (fls. 93) e ofertou resposta à acusação (fls. 100/101). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a nulidade do reconhecimento em solo policial, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial não comporta acolhimento, pois às vítimas afirmaram em juízo que visualizaram diversas fotos de pessoas com características semelhantes a do acusado antes de identifica-lo. A alegação de nulidade por si só, não é causa de nulidade, especialmente no caso dos autos em que a Defesa não apontou a existência de qualquer prejuízo concreto para o exercício de seu direito de defesa que decorresse do reconhecimento realizado durante a fase inquisitiva. No mais, o acusado foi reconhecido novamente em juízo como o autor do delito.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstram a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de (fls. 04/06) e auto de reconhecimento de (fls. 11 e 12).

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

Com efeito, a parte ofendida, Adriane Rodrigues Apolinário: disse que se recorda dos fatos; que estava na recepção do consultório juntamente com a Carolina, quando um indivíduo chegou no local e colocou as mãos no balcão e perguntou se no local realizava exames para tirar habilitação. A depoente respondeu que sim, momento em que o acusado retirou a arma da calça e apontou para a depoente e para a Carolina. Afirmou que o acusado estava de gorro e blusa com capuz, ray-ban e boné. Afirmou que ele pediu dinheiro, mas no momento havia pouco, que ele ficou exigindo mais dinheiro e ficou ainda mais agressivo, momento em que exigiu a entrega dos aparelhos celulares da declarante e da Carolina. Asseverou que o acusado afirmou que iria deixar os celulares na esquina, mas não deixou; que ao deixar o local ele saiu de bicicleta. Indagada pelo Ministério Público, se reconhece o réu presente na audiência virtual como o autor do delito, a depoente afirmou que no momento o réu estava com capuz, touca e ray-ban, mas a pessoa apresentada é muito semelhante, moreno com a barba rala. Afirmou ainda que reconheceu a arma apresentada como sendo a mesma do crime. Asseverou que após o assalto ficou com bastante receio de trabalhar no local. Indagada pela Defesa, afirmou que mostraram fotos de várias pessoas na delegacia. Indagada pelo Magistrado, afirmou em delegacia que a pessoa apresentada era idêntica ao assaltante.

A vítima Carolina Mika Hirose Bittencourt: disse que se recorda dos fatos; que estava na recepção do consultório juntamente com a Adriane, quando um indivíduo chegou no local e perguntou se no local realizava exames para habilitação. A depoente respondeu que sim, momento em que o acusado anunciou o assalto. A depoente abriu a gaveta e entregou todo o valor que havia, que ele ficou exigindo mais dinheiro e ficou ainda mais agressivo apontando a arma para a depoente, momento em que exigiu a entrega dos aparelhos celulares. Asseverou que o acusado afirmou que iria deixar os celulares na esquina, mas não deixou; que ao deixar o local ele saiu de bicicleta. Indagada pelo Ministério Público, se reconhece o réu na tela como o autor do delito, a depoente afirmou, sem sombras de dúvida, que reconhece a pessoa apresentada como o assaltante. Afirmou ainda que reconheceu a arma apresentada como sendo a mesma do crime. Asseverou que após o assalto ficou muito abalada por trabalhar na parte da manhã sozinha no local. Ressaltou que o

dinheiro subtraído pertencia a Doutora Eliana. Indagada pela Defesa, a depoente afirmou que visualizou várias fotos na Delegacia com as mesmas características do réu para efetuar o reconhecimento.

Extrajudicialmente o acusado permaneceu em silêncio. Interrogado em juízo, DIOGO EDGARD VIEIRA, disse que a acusação é falsa, pois afirmou ser branco e não moreno; que o único assalto que cometeu já foi condenado pelo Magistrado. Acredita que esta sendo acusado pela arma apreendida ser cromada, eis que houve vários assaltos na cidade com arma semelhante. Indagado pelo Magistrado sobre o reconhecimento das vítimas em juízo, disse que não tem nada contra elas mesmo apontando à acusação para sua pessoa.

Porém, referida versão do réu não é digna de credibilidade, vez que isolada e desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade. E, ao contrário, a prova colhida em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia.

As vítimas afirmaram em juízo que reconheceram o réu em solo policial sem sombras de dúvida. Em juízo, a princípio, Adriane tenha titubeada, mas afirmou que o acusado é muito semelhante ao roubador. Por sua vez, a vítima Carolina reconheceu o réu em juízo com toda a certeza e de forma bastante convicta de ser a pessoa que cometeu o roubo. Ressalta-se que ambas as vítimas reconheceram a arma utilizada no crime como a mesma arma apreendida com o réu na prática de outro roubo dias após o fato. Embora o réu tenha mencionado que foi acusado apenas pela arma apreendida em sua posse ser cromada, ressalta-se, que a referida arma apresenta características próprias, como o cano longo, fino, toda prateada e estando um pouco enferrujada (fls. 17).

Cabe mencionar que o réu foi preso em flagrante doze dias posterior a este fato, agindo com o mesmo modus operandi, com a mesma arma identificada pelas vítimas e fugindo do local de bicicleta.

Dos relatos acima indicados, não se ignora que as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio é de fundamental importância na solução da lide e merece total credibilidade, pois séria e isenta. Nada nos autos indica intenção preordenada das ofendidas em prejudicar, injustamente, o agente, pessoa que sequer conheciam, conforme depoimentos em juízo, não havendo motivos para delas duvidarem ou para desconsiderar suas declarações.

A causas de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo fica reconhecida. Nesse sentido, as vítimas foram categóricas ao asseverar o uso de arma pelo agente para subjugá-la.

O presente caso verte uma situação de emendatio libelli, tendo em vista que a tipificação atribuída na peça vestibular não corresponde aos fatos narrados, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, o qual reproduzo abaixo: Art. 383 - O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Verifico que é necessária ser feita uma alteração na capitulação do delito pelo qual o réu foi denunciado, tal alteração pode ser feita de ofício e independente de aditamento da denúncia ou manifestação da defesa. Tratando-se de emendatio libelli, é tão somente um reenquadramento jurídico, não alterando os fatos descritos na denúncia, e não configurando nenhum tipo de prejuízo aos réus, já que se defendem dos fatos expostos, e não da capitulação.

O STJ firmou entendimento no mesmo sentido, verbis:

"o juiz de primeiro grau, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, pode dar nova classificação jurídica ao fato definido na queixa ou na denúncia ao prolatar a sentença, prescindindo de aditamento da peça exordial ou mesmo de abertura de prazo para a defesa se manifestar, já que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados." (STJ - 6ª T. - HC 21.864 - rel. Paulo Gallotti - j. 16.12.2003 - DJU 02.02.2009)

Ao que consta, numa única ação e no mesmo contexto, foram praticados 03 (três) crimes de roubo, sendo três o número de patrimônios atingidos, já que correspondente ao número de pessoas com bens subtraídos. Para melhor elucidar, explico. Foram subtraídos bens das vítimas Caroline, de sua colega Adriane Rodrigues e do estabelecimento comercial.

Assim tem se posicionado a jurisprudência dominante:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DEFENSIVAS PARCIALMENTE AFASTADAS. PENAS REDUZIDAS. EXASPERAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Condenações pelos delitos de roubo consumado e roubo tentado autorizadas com base na palavra das vítimas e da testemunha presencial, que relataram os fatos de maneira uníssona e reconheceram os acusados, bem como na confissão do réu Matheus. 2. Impossibilidade de desclassificação do segundo fato (roubo tentado) para o delito de furto tentado, haja vista que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. 3. Tratando-se de crimes de roubo praticados mediante uma só ação contra duas vítimas, que tiveram subtraídos seus bens, os quais foram perfeitamente identificados, caracterizado o concurso formal de delitos em detrimento do crime único. 4. Dispensável, na espécie, a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, pois a prova oral foi clara no sentido da sua utilização para a intimidação das vítimas. 5. O concurso de pessoas está configurado nos autos, mostrando-se evidente a existência de uma consciente combinação de vontades na ação conjunta dos apelantes no sentido de subtrair os pertences das vítimas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma. 6. Pena-base dos réus reduzidas porque equivocada a negatificação da personalidade com base em processos em andamento, e em afronta à Súmula 444 do STJ. 7. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal e de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Todavia, cabível a sua redução quanto ao 2º fato para o mínimo legal, para ambos os apelantes, em atenção ao critério bifásico de sua aplicação. 9. Em relação ao questionamento apresentado, não se verifica afronta ou negativa de vigência a qualquer dos dispositivos constitucionais e legais invocados no recurso, encontrando-se a condenação e as penas aplicadas de acordo com o ordenamento jurídico vigente. 10. Descabida a readequação do regime de cumprimento de pena para o fechado, diante do quantum de pena aplicado e por não se tratarem de réus reincidentes, nos termos do art. 33, §2º, \b\, do CP. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70075657882 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/02/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2018) (grifado)

As teses defensivas se basearam no teor da descrição da denúncia, nos fatos que descreveu, sendo que este contexto não está sendo modificado, mas sim, apenas, a capitulação do delito. Necessário atentar-se, ainda, que é ônus da defesa operar com todas as possibilidades de definição jurídica dos fatos narrados, independentemente da tipificação atribuída.

Assim sendo, o réu passa a ser incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena imposta nos termos do art. 68 e 59 do CP.

Primeira fase: O réu registra outros envolvimento criminais (fls. 136/156), ostentando em sua prontuário condenação definitiva, o que configura maus antecedentes. Saliento que a certidão de (fls. 161), não foi utilizada nesta etapa da dosimetria, pois será utilizada para o reconhecimento da reincidência. E as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ou neutras. Desta forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase: não há atenuantes. O réu é reincidente conforme processo nº 1500476-36.2019.8.26.0571, (fls. 61). Desta forma, passo a dosar a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase: Não há causas de diminuição de pena. Aplico a causa de aumento de 2/3 já fixada anteriormente com relação ao emprego da arma de fogo. Tornando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Concurso Formal

No caso em apreço é de considerar o concurso formal, artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Assim, neste sentido: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (grifos nosso).

Desta forma, considerando o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal estabelece, aumento a pena em 1/5, vez que 03 (três) delitos foram praticados. Assim sendo, por não encontrar outras causas modificadoras aplicáveis à espécie, torno a pena em definitiva no patamar de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Tratando-se de crime de roubo majorado e diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, e considerando as circunstâncias judiciais, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado pelo réu (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena do acusado. Pelo mesmo motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DIOGO EDGARD VIEIRA, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em regime inicial fechado.

Poderá recorrer em liberdade, caso não esteja preso por outro feito.

Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento;

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos.

Defiro justiça gratuita ao réu.

Arbitro, desde já, os honorários do advogado nomeado (fls. 94). Expeça-se a respectiva certidão.

Não há objetos a serem destinados neste feito.
Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 21 de setembro de 2022

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA